Tribunal de Justiça de Pernambuco
Poder Judiciário
2ª Vara Cível da Comarca de Arcoverde

Av Anderson Henrique Cristino, S/N, *Telefone de origem: (87) 3821-8682, Por do Sol, ARCOVERDE - PE - CEP: 56509-310 - F:(87) 38218673

Processo nº **0000696-21.2023.8.17.2220**

AUTOR: CAIO ALEXANDRE PEREIRA DE MORAES

RÉU: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA

SENTENÇA

I. RELATÓRIO

CAIO ALEXANDRE PEREIRA DE MORAES, já qualificado nos autos, através de advogado legalmente constituído, propôs a presente *AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA*, em desfavor da **HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA**, também qualificada na exordial, aduzindo, em síntese, que o autor é consumidor do serviço de plano de saúde da demandada desde o dia 04 de janeiro de 2023, e que foi acometido por fortes dores na coluna, necessitando do atendimento da empresa na modalidade emergência/urgência no dia 09/01/2023. Ocorre que, o plano de saúde requerido negou-se a cobrir as Guias de Serviço Médico de nº 99993962 e nº 123.00027145, referentes a solicitações de ressonância da coluna e tomografia da coluna lombar sacra sem contraste, respectivamente, sendo-lhe informado que a negativa ocorreu em razão do prazo de carência do contrato. Diante desse contexto, pugnou, em liminar, pela autorização dos procedimentos, com a devida cobertura das Guias Médica pela demandada, bem como, pelo pagamento de indenização pelos eventuais danos morais experimentados. Juntou documentos.

No ID 126645153 foi deferido pedido antecipatório.

Regularmente citada, a ré apresentou contestação, sustentando, em apertada síntese, que não há previsão contratual de cobertura para os procedimentos requeridos pela parte autora, razão pela qual pugna pela integral improcedência do pleito.

Em réplica, o autor rechaçou as argumentações defensivas, ratificando os termos da inicial.

Intimadas, as partes não demonstraram interesse em produzir outras provas.

Após, vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

II. FUNDAMENTAÇÃO

Inicialmente, convém registrar a regularidade processual, encontrando-se o feito isento de vício ou nulidades, sem falhas a sanar, havendo sido devidamente observados, durante a sua tramitação, os princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório. Esclareço ainda que o feito comporta julgamento antecipado nos termos do art. 355, I do NCPC, porquanto as partes não manifestaram interesse em produzir outras provas.

Feito isto, cumpre ressaltar que a hipótese dos autos encerra evidente relação de consumo, vez que presentes os três requisitos a tanto: consumidor - que é a parte demandante, na medida em que utiliza o serviço como destinatária final; fornecedor – que é a empresa demandada, na medida em que fornece ao mercado de consumo, mediante remuneração, e, por último, o serviço prestado. De tal forma, tais contratos devem ser interpretados sob a ótica da legislação que lhe é própria, ainda que definidos ou regulamentados em textos outros.

Volvendo-me ao caso, verifico que o instrumento questionado é, na realidade, modalidade de contrato de adesão, cujas disposições são pré-estabelecidas de forma unilateral pelo fornecedor de produtos ou serviços, sem que seja dada ao consumidor a oportunidade de discutir ou modificar o seu conteúdo. Há, desta forma, que se analisar o contrato firmado entre as partes, sobretudo, a validade das cláusulas estabelecidas, as quais devem estar em total consonância com os princípios e regras constantes do código protetivo, sob pena de serem consideradas nulas de pleno direito.

No caso dos autos, a necessidade do procedimento foi expressamente atestada pelo médico que acompanhava o quadro clínico do autor. A demandada, por sua vez, alega que a solicitação dos exames em questão não respeitariam o prazo contratual de carência, nos termos do Art. 12, V, "b", da lei n° 9.656/98, não podendo ser considerado caso de urgência/emergência.

Pois bem. Apesar da alegada inexistência do caráter urgente/emergencial dos exames solicitados, têm-se que a seguradora requerida aprovou os atendimentos emergenciais nos quais foram solicitados os referidos exames. Ora, nesse sentido, não parece razoável que a empresa demandada atue como unidade médica, julgando quais são os procedimentos de caráter emergencial e quais não são, mormente quando requisitados por profissional de saúde responsável pelo atendimento do autor, tendo o mesmo anotado a urgência dos procedimentos.

Ademais, se há cobertura para os procedimentos de diagnóstico da patologia que acomete o segurado, não é razoável que a demandada se recuse a custear o exame requerido, conquanto os demais procedimentos utilizados falharam no propósito de realizar o diagnóstico da enfermidade, retardando, assim, a recuperação do requerente. Nesse sentido, é sabido que cabe ao profissional responsável e habilitado a prestar assistência ao paciente indicar qual a melhor opção de tratamento, destarte, o plano de saúde opinar a respeito dos procedimentos. Neste sentido, já se manifestou o STJ:

> *AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. RECUSA DE COBERTURA. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL E REEXAME DE PROVAS. DESCABIMENTO. SÚMULAS STJ/5 E 7. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. IMPROVIMENTO. 1.- Em relação à cobertura securitária, verifica-se que para infirmar a conclusão a que chegou o Tribunal de origem acerca da inexistência que cláusula que exclua expressamente a cobertura da cirurgia requisitada seria necessário reexame do contrato e o revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é defeso nesta fase recursal a teor das Súmulas 5 e 7 do STJ.* ***2.- A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que o plano de saúde pode estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de tratamento utilizado para a cura de cada uma delas.*** *3.- Agravo Regimental improvido. (AgRg no AREsp 450.270/RS, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/02/2014, DJe 17/03/2014). - Grifei.*

Portanto, considerando que o Código de Defesa do Consumidor se constitui em norma cogente e de ordem social, que se sobrepõe à autonomia de vontade dos contratantes, tenho que a postura da parte demandada está em total desacordo com seus princípios, não podendo prevalecer em desfavor do consumidor, ora promovente.

Com feito, a contratação de um plano de saúde é feita com base no princípio da boa-fé, uma vez que o segurado ao aderir e pagar pelo serviço prestado, acredita estar resguardado em caso de qualquer eventualidade. Desse modo, não se afigura razoável que a requerida se exima de autorizar tempestivamente procedimento indispensável ao restabelecimento do requerente, visto que estaria negando o próprio objeto do contrato que é justamente assegurar a manutenção da saúde e da vida, direitos estes consagrados constitucionalmente como direitos fundamentais invioláveis.

Assim, considerando o caráter de urgência do atendimento e dos exames requisitados, entendo, nos termos da Súmula 597 do STJ, pela abusividade da cláusula contratual, sendo, pois, devida a cobertura das Guias Médicas nº 99993962 e n° 123.00027145, nos termos pugnados pela parte autora.

Desta feita, a falha perpetrada pela ré terminou por desnaturar a própria função social do contrato, agravando a situação de aflição psicológica e de angústia no espírito do segurado, uma vez que, ao necessitar de atendimento médico emergencial, já se encontra com a saúde debilitada decorrente da própria

enfermidade.

Ora, tal situação assume nítido contorno de maior relevância, configurando agressão que ultrapassa os fatos naturais da vida, de modo a causar uma grave perturbação emocional numa pessoa de padrão médio de sensibilidade, sendo, portanto, devida sua reparação.

Nesse mesmo sentido já se manifestou o E.TJPE:

> *RECURSO DE APELAÇÃO.DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR.PRAZO DE CARÊNCIA.24 HORAS. PECIENTE ATENDIDA EM EMERGÊNCIA. SOLICITAÇÃO DE UTI. RECUSA DE COBERTURA. ABUSIVIDADE.PRAZO DE CARÊNCIA. MITIGAÇÃO. NEGATIVA DE COBERTURA ABUSIVIDADE. DANOS MORAIS CONFIGURADOS.PRECEDENTES. 1- A cláusula contratual de plano de saúde que prevê carência para utilização dos serviços de assistência médica nas situações de emergência ou de urgência é considerada abusiva se ultrapassado o prazo máximo de 24 horas contado da data da contratação" (Súmula n. 597 do STJ). 2- O mero descumprimento contratual não enseja indenização por dano moral. No entanto, nas hipóteses em que há recusa de cobertura por parte da operadora do plano de saúde para tratamento de urgência ou emergência, segundo entendimento jurisprudencial do STJ, há configuração de danos morais indenizáveis, sobretudo quando constatada maior dor, sofrimento, aflição e abalo psicológico ao paciente, sobretudo quando necessita de cuidados para grave enfermidade, como é o AVC, e vê-se desassistida. 3- Danos morais fixados adequadamente ao caso concreto.(Apelação Cível 543349-60041399-36.2015.8.17.0001, Rel. Raimundo Nonato de Souza Braid Filho, 1ª Câmara Cível, julgado em 06/02/2023, DJe 16/03/2023)*

No que tange ao valor, contudo, deve o magistrado observar alguns critérios balizadores, embora inexista fórmula específica para a operação. Deve, de um lado, contemplar a compensação pelo abalo sofrido, e, de outro, representar uma punição ao causador do dano, fazendo uso da razoabilidade, para que não seja fixada excessivamente, servindo de enriquecimento, nem seja ínfima ao ponto de se tornar inexpressiva. Assim, atento às finalidades preventivas e punitivas da indenização por dano moral, bem como à proibição do enriquecimento sem causa, extensão do dano, grau de culpabilidade e condições patrimoniais dos envolvidos, reputo justa e razoável a fixação da indenização no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

III. DISPOSITIVO

Ante o exposto, levando em consideração todos os aspectos acima expostos e tudo o mais que dos autos consta, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil/15, JULGO PROCEDENTE o pedido contido na presente ação para:

a) Confirmando a decisão antecipatória de tutela, **determinar que a operadora de saúde demandada,** no prazo de 10 (dez) dias**, promova todos os procedimentos internos necessários para garantir a realização dos exames de ressonância da coluna e tomografia da coluna lombar sacra sem contraste,** nos exatos termos em que solicitado **pelo médico responsável,** sob pena de aplicação de multa cominatória para o caso de descumprimento**.**

b) CONDENAR a requerida a pagar a parte autora a quantia de **R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a título de danos morais**. Esse valor deve ser corrigido monetariamente, de acordo com a tabela prática do ENCOGE, a partir desta data (Súmula n.º 362 do STJ) e acrescido de juros moratórios simples de 1% ao mês, contados a partir do evento danoso (data da negativa de atendimento).

Por fim, considerando a sucumbência da parte ré, **CONDENO-A** ao pagamento das custas processuais; e, ainda, em honorários advocatícios em favor do patrono da parte autora, os quais arbitro em 15% (quinze por cento) do valor atualizado da causa, o que faço atento aos parâmetros previstos no art. 85, § 2º, do CPC/2015.

Intimações necessárias.

Em sendo apresentado recurso, intime-se a parte adversa para, em querendo, no prazo legal, contrarrazoar, encaminhando os autos, em seguida, ao E. TJPE.

Uma vez transitada em julgado e nada mais sendo requerido, ARQUIVEM-SE os autos com as cautelas de estilo.

P.R.I.

ARCOVERDE, 13 de junho de 2023

Dr. João Eduardo Ventura Bernardo

Juiz de Direito

Assinado eletronicamente por: JOAO EDUARDO VENTURA BERNARDO
15/06/2023 20:12:29
https://pje.cloud.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam
ID do documento: 135554015

23061520122946300000132407644

IMPRIMIR GERAR PDF